



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Filomena Albano	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38039/2023 , introdotta da

Parte_1 03/07/1967), con il patrocinio
dell'avv. DE CINQUE MARIANNA RITA;

Controparte_1 (L'AQUILA, 02/04/1978), con il patrocinio
dell'avv. CAPITANIO LAURA VERA;

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.

Ragioni di fatto e di diritto

Parte_1 e *Controparte_1* premesso di essersi
separati nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma

di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:

- 1) La casa coniugale sita in Pt_1 Via Quinto Aurelio Simmaco n. 9, di proprietà esclusiva della moglie, resta nella disponibilità della Sig.ra [...] Pt_2 con quanto in essa contenuto;*
- 2) Le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento in quanto entrambe economicamente autosufficienti.*
- 3) Le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo e/o ragione.*
- 4) Spese legali compensate.*

Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 18/04/2020, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38039/2023 R.G.A.C., così decide:

dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pt_1 in data 18/04/2020 tra Parte_1 Parte_1 03/07/1967) e

Controparte_1 (L'AQUILA, 02/04/1978) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di *Pt_1* al n. 00027, Parte I , Serie 30, Anno , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;

nulla sulle spese.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 *septies* comma 2 disp.att. c.p.c.

Roma, 27/02/2024.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi